

法治社会建设实施纲要（2020—2025 年）

2020 年 12 月，中共中央印发了《法治社会建设实施纲要（2020—2025 年）》，并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。

《法治社会建设实施纲要（2020—2025 年）》全文如下。

法治社会是构筑法治国家的基础，法治社会建设是实现国家治理体系和治理能力现代化的重要组成部分。建设信仰法治、公平正义、保障权利、守法诚信、充满活力、和谐有序的社会主义法治社会，是增强人民群众获得感、幸福感、安全感的重要举措。党的十九大把法治社会基本建成确立为到 2035 年基本实现社会主义现代化的重要目标之一，意义重大，影响深远，任务艰巨。为加快推进法治社会建设，制定本纲要。

一、总体要求

（一）指导思想。高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面贯彻习近平法治思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚定不移走中国特色社会主义法治道路，坚持法治国家、法治政府、法治社会一体建设，培育和践行社会主义核心价值观，弘扬社会主义法治精神，建设社会主义法治文化，增强全社

会厉行法治的积极性和主动性，推动全社会尊法学法守法用法，健全社会公平正义法治保障制度，保障人民权利，提高社会治理法治化水平，为全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴的中国梦筑牢坚实法治基础。

（二）主要原则。坚持党的集中统一领导；坚持以中国特色社会主义法治理论为指导；坚持以人民为中心；坚持尊重和维护宪法法律权威；坚持法律面前人人平等；坚持权利与义务相统一；坚持法治、德治、自治相结合；坚持社会治理共建共治共享。

（三）总体目标。到 2025 年，“八五”普法规划实施完成，法治观念深入人心，社会领域制度规范更加健全，社会主义核心价值观要求融入法治建设和社会治理成效显著，公民、法人和其他组织合法权益得到切实保障，社会治理法治化水平显著提高，形成符合国情、体现时代特征、人民群众满意的法治社会建设生动局面，为 2035 年基本建成法治社会奠定坚实基础。

二、推动全社会增强法治观念

全民守法是法治社会的基础工程。树立宪法法律至上、法律面前人人平等的法治理念，培育全社会法治信仰，增强法治宣传教育针对性和实效性，引导全体人民做社会主义法治的忠实崇尚者、自觉遵守者、坚定捍卫者，使法治成为社会共识和基本原则。

（四）维护宪法权威。深入宣传宪法，弘扬宪法精神，增强宪法意识，推动形成尊崇宪法、学习宪法、遵守宪法、维护宪法、运用宪法的社会氛围。切实加强国家工作人员特别是各级领导干部的宪法教育，组织推动国家工作人员原原本本学习宪法文本。全面落实宪法宣誓制度，国家工作人员就职时应当依照法律规定进行宪法宣誓。持续开展全国学生“学宪法讲宪法”活动。推动“12·4”国家宪法日和“宪法宣传周”集中宣传活动制度化，实现宪法宣传教育常态化。

（五）增强全民法治观念。深入学习宣传习近平法治思想，深入宣传以宪法为核心的中国特色社会主义法律体系，广泛宣传与经济社会发展和人民群众利益密切相关的法律法规，使人民群众自觉尊崇、信仰和遵守法律。广泛开展民法典普法工作，让民法典走到群众身边、走进群众心里。积极组织疫病防治、野生动物保护、公共卫生安全等方面法律法规和相关知识的宣传教育活动。引导全社会尊重司法裁判，维护司法权威。充分发挥领导干部带头尊法学法守法用法对全社会的示范带动作用，进一步落实国家工作人员学法用法制度，健全日常学法制度，强化法治培训，完善考核评估机制，不断增强国家工作人员特别是各级领导干部依法办事的意识和能力。加强青少年法治教育，全面落实《青少年法治教育大纲》，把法治教育纳入国民教育体系。加强对教师的法治教育培训，配齐配强法治课教师、法治辅导员队伍，完善法治副校长制度，健全青少年参

与法治实践机制。引导企业树立合规意识，切实增强企业管理者和职工的法治观念。加强对社会热点案（事）件的法治解读评论，传播法治正能量。运用新媒体新技术普法，推进“智慧普法”平台建设。研究制定法治宣传教育法。

（六）健全普法责任制。坚持法治宣传教育与法治实践相结合。认真落实“谁执法谁普法”普法责任制，2020年年底基本实现国家机关普法责任制清单全覆盖，把案（事）件依法处理的过程变成普法公开课。完善法官、检察官、行政复议人员、行政执法人员、律师等以案释法制度，注重加强对诉讼参与人、行政相对人、利害关系人等的法律法规和政策宣讲。引导社会各方面广泛参与立法，把立法过程变为宣传法律法规的过程。创新运用多种形式，加强对新出台法律法规规章的解读。充分发挥法律服务队伍在普法宣传教育中的重要作用，为人民群众提供专业、精准、高效的法治宣传。健全媒体公益普法制度，引导报社、电台、电视台、网站、融媒体中心等媒体自觉履行普法责任。培育壮大普法志愿者队伍，形成人民群众广泛参与普法活动的实践格局。

（七）建设社会主义法治文化。弘扬社会主义法治精神，传播法治理念，恪守法治原则，注重对法治理念、法治思维的培育，充分发挥法治文化的引领、熏陶作用，形成守法光荣、违法可耻的社会氛围。丰富法治文化产品，培育法治文化精品，扩大法治文化的覆盖面和影响力。利用重大纪念日、传统节日等契机开展群众性法治

文化活动，组织各地青年普法志愿者、法治文艺团体开展法治文化基层行活动，推动法治文化深入人心。大力加强法治文化阵地建设，有效促进法治文化与传统文化、红色文化、地方文化、行业文化、企业文化融合发展。2020年年底制定加强社会主义法治文化建设的意见。

三、健全社会领域制度规范

加快建立健全社会领域法律制度，完善多层次多领域社会规范，强化道德规范建设，深入推进诚信建设制度化，以良法促进社会建设、保障社会善治。

（八）完善社会重要领域立法。完善教育、劳动就业、收入分配、社会保障、医疗卫生、食品药品、安全生产、道路交通、扶贫、慈善、社会救助等领域和退役军人、妇女、未成年人、老年人、残疾人正当权益保护等方面的法律法规，不断保障和改善民生。完善疫情防控相关立法，全面加强公共卫生领域相关法律法规建设。健全社会组织、城乡社区、社会工作等方面的法律制度，进一步加强和创新社会治理。完善弘扬社会主义核心价值观的法律政策体系，加强见义勇为、尊崇英烈、志愿服务、孝老爱亲等方面立法。

（九）促进社会规范建设。充分发挥社会规范在协调社会关系、约束社会行为、维护社会秩序等方面的积极作用。加强居民公约、村规民约、行业规章、社会组织章程等社会规范建设，推动社会成

员自我约束、自我管理、自我规范。深化行风建设，规范行业行为。加强对社会规范制订和实施情况的监督，制订自律性社会规范的示范文本，使社会规范制订和实施符合法治原则和精神。

（十）加强道德规范建设。坚持依法治国和以德治国相结合，把法律规范和道德规范结合起来，以道德滋养法治精神。倡导助人为乐、见义勇为、诚实守信、敬业奉献、孝老爱亲等美德善行，完善激励机制，褒奖善行义举，形成好人好报、德者有得的正向效应。推进社会公德、职业道德建设，深入开展家庭美德和个人品德教育，增强法治的道德底蕴。强化道德规范的教育、评价、监督等功能，努力形成良好的社会风尚和社会秩序。深入开展道德领域突出问题专项教育和治理，依法惩处公德失范的违法行为。大力倡导科学健康文明的生活方式，革除滥食野生动物陋习，增强公民公共卫生安全和疫病防治意识。依法规范捐赠、受赠行为。注重把符合社会主义核心价值观要求的基本道德规范转化为法律规范，用法律的权威来增强人们培育和践行社会主义核心价值观的自觉性。

（十一）推进社会诚信建设。加快推进社会信用体系建设，提高全社会诚信意识和信用水平。完善企业社会责任法律制度，增强企业社会责任意识，促进企业诚实守信、合法经营。健全公民和组织守法信用记录，建立以公民身份证号码和组织机构代码为基础的统一社会信用代码制度。完善诚信建设长效机制，健全覆盖全社会的征信体系，建立完善失信惩戒制度。结合实际建立信用修复机制和

异议制度，鼓励和引导失信主体主动纠正违法失信行为。加强行业协会商会诚信建设，完善诚信管理和诚信自律机制。完善全国信用信息共享平台和国家企业信用信息公示系统，进一步强化和规范信用信息归集共享。加强诚信理念宣传教育，组织诚信主题实践活动，为社会信用体系建设创造良好环境。推动出台信用方面的法律。

四、加强权利保护

切实保障公民基本权利，有效维护各类社会主体合法权益。坚持权利与义务相统一，社会主体要履行法定义务和承担社会责任。

（十二）健全公众参与重大公共决策机制。制定与人民生产生活和现实利益密切相关的经济社会政策和出台重大改革措施，要充分体现公平正义和社会责任，畅通公众参与重大公共决策的渠道，采取多种形式广泛听取群众意见，切实保障公民、法人和其他组织合法权益。没有法律和行政法规依据，不得设定减损公民、法人和其他组织权利或者增加其义务的规范。落实法律顾问、公职律师在重大公共决策中发挥积极作用的制度机制。健全企业、职工、行业协会商会等参与涉企法律法规及政策制定机制，依法平等保护企业、职工合法权益。

（十三）保障行政执法中当事人合法权益。规范执法行为，完善执法程序，改进执法方式，尊重和维护人民群众合法权益。建立人民群众监督评价机制，促进食品药品、公共卫生、生态环境、安全

生产、劳动保障、野生动物保护等关系群众切身利益的重点领域执法力度和执法效果不断提高。建立健全产权保护统筹协调工作机制，持续加强政务诚信和营商环境建设，将产权保护列为专项治理、信用示范、城市创建、营商环境建设的重要内容。推进政府信息公开，涉及公民、法人或其他组织权利和义务的行政规范性文件、行政许可决定、行政处罚决定、行政强制决定、行政征收决定等，依法予以公开。

（十四）加强人权司法保障。加强对公民合法权益的司法保护。加大涉民生案件查办力度，通过具体案件办理，保障人民群众合法权益。探索建立消费者权益保护集体诉讼制度。完善律师制度。强化诉讼参与人诉讼权利制度保障。加强对非法取证行为的源头预防，严格执行非法证据排除规则，建立健全案件纠错机制，有效防范和纠正冤假错案。健全执行工作长效机制，依法保障胜诉当事人及时实现合法权益。加强检察机关对民事、行政、刑事诉讼活动的法律监督，维护司法公正。在司法调解、司法听证等司法活动中保障人民群众参与。落实人民陪审员制度，完善人民监督员制度。推动大数据、人工智能等科技创新成果同司法工作深度融合，完善“互联网+诉讼”模式，加强诉讼服务设施建设，全面建设集约高效、多元解纷、便民利民、智慧精准、开放互动、交融共享的现代化诉讼服务体系。

（十五）为群众提供便捷高效的公共法律服务。到2022年，基本形成覆盖城乡、便捷高效、均等普惠的现代公共法律服务体系，保证人民群众获得及时有效的法律帮助。加强对欠发达地区专业法律服务人才和社会工作者、志愿者的政策扶持，大力推广运用远程网络等法律服务模式，促进城市优质法律服务资源向农村辐射，有效缓解法律服务专业力量不足问题。健全公民权利救济渠道和方式，完善法律援助制度和国家司法救助制度，制定出台法律援助法，保障困难群体、特殊群众的基本公共法律服务权益。加快律师、公证、仲裁、司法鉴定等行业改革发展，完善公共法律服务管理体制和工作机制，推进公共法律服务标准化、规范化、精准化，有效满足人民群众日益增长的高品质、多元化法律服务需求。健全村（居）法律顾问制度，充分发挥村（居）法律顾问作用。加强公共法律服务实体、热线、网络三大平台建设，推动公共法律服务与科技创新手段深度融合，尽快建成覆盖全业务、全时空的公共法律服务网络。

（十六）引导社会主体履行法定义务承担社会责任。公民、法人和其他组织享有宪法和法律规定的权利，同时必须履行宪法和法律规定的义务。强化规则意识，倡导契约精神，维护公序良俗，引导公民理性表达诉求，自觉履行法定义务、社会责任、家庭责任。引导和推动企业和其他组织履行法定义务、承担社会责任，促进社会健康有序运行。强化政策引领作用，为企业更好履行社会责任营造良好环境，推动企业与社会建立良好的互助互信关系。支持社会组

织建立社会责任标准体系，引导社会资源向积极履行社会责任的社会组织倾斜。

五、推进社会治理法治化

全面提升社会治理法治化水平，依法维护社会秩序、解决社会问题、协调利益关系、推动社会事业发展，培育全社会办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的法治环境，促进社会充满活力又和谐有序。

（十七）完善社会治理体制机制。完善党委领导、政府负责、民主协商、社会协同、公众参与、法治保障、科技支撑的社会治理体系，打造共建共治共享的社会治理格局。健全地方党委在本地区发挥总揽全局、协调各方领导作用的机制，完善政府社会治理考核问责机制。引领和推动社会力量参与社会治理，建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体，确保社会治理过程人民参与、成效人民评判、成果人民共享。加强社会治理制度建设，推进社会治理制度化、规范化、程序化。

（十八）推进多层次多领域依法治理。推进市域治理创新，依法加快市级层面实名登记、社会信用管理、产权保护等配套制度建设，开展市域社会治理现代化试点，使法治成为市域经济社会发展的核心竞争力。深化城乡社区依法治理，在党组织领导下实现政府治理和社会调节、居民自治良性互动。区县职能部门、乡镇政府（街道

办事处)按照减负赋能原则,制定和落实在社区治理方面的权责清单。健全村级议事协商制度,鼓励农村开展村民说事、民情恳谈等活动。实施村级事务阳光工程,完善党务、村务、财务“三公开”制度,梳理村级事务公开清单,推广村级事务“阳光公开”监管平台。开展法治乡村创建活动。加强基层群众性自治组织规范化建设,修改城市居民委员会组织法和村民委员会组织法。全面推进基层单位依法治理,企业、学校等基层单位普遍完善业务和管理活动各项规章制度,建立运用法治方式解决问题的平台和机制。广泛开展行业依法治理,推进业务标准程序完善、合法合规审查到位、防范化解风险及时和法律监督有效的法治化治理方式。依法妥善处置涉及民族、宗教等因素的社会问题,促进民族关系、宗教关系和谐。

(十九)发挥人民团体和社会组织在法治社会建设中的作用。人民团体要在党的领导下,教育和组织团体成员和所联系群众依照宪法和法律的规定,通过各种途径和形式参与管理国家事务,管理经济文化事业,管理社会事务。促进社会组织健康有序发展,推进社会组织明确权责、依法自治、发挥作用。坚持党对社会组织的领导,加强社会组织党的建设,确保社会组织发展的正确政治方向。加大培育社会组织力度,重点培育、优先发展行业协会商会类、科技类、公益慈善类、城乡社区服务类社会组织。推动和支持志愿服务组织发展,开展志愿服务标准化建设。发挥行业协会商会自律功能,探索建立行业自律组织。发挥社区社会组织在创新基层社会治理中的

积极作用。完善政府购买公共服务机制，促进社会组织在提供公共服务中发挥更大作用。

（二十）增强社会安全感。加快对社会安全体系的整体设计和战略规划，贯彻落实加快推进社会治理现代化开创平安中国建设新局面的意见。完善平安中国建设协调机制、责任分担机制，健全平安建设指标体系和考核标准。2020年年底前制定“互联网+公共安全”行动计划。推动扫黑除恶常态化，依法严厉打击和惩治暴力伤害医务人员、破坏野生动物资源、暴力恐怖、黄赌毒黑拐骗、高科技犯罪、网络犯罪等违法犯罪活动，遏制和预防严重犯罪行为的发生。强化突发事件应急体系建设，提升疫情防控、防灾减灾救灾能力。依法强化危害食品药品安全、影响生产安全、破坏交通安全等重点问题治理。健全社会心理服务体系和疏导机制、危机干预机制，建立健全基层社会心理服务工作站，发展心理工作者、社会工作者等社会心理服务人才队伍，加强对贫困人口、精神障碍患者、留守儿童、妇女、老年人等的人文关怀、精神慰藉和心理健康服务。健全执法司法机关与社会心理服务机构的工作衔接，加强对执法司法所涉人群的心理疏导。推进“青少年维权岗”、“青少年零犯罪零受害社区（村）”创建，强化预防青少年犯罪工作的基层基础。

（二十一）依法有效化解社会矛盾纠纷。坚持和发展新时代“枫桥经验”，畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障通道，加强矛盾排查和风险研判，完善社会矛盾纠纷多元预防调处化解综

合机制，努力将矛盾纠纷化解在基层。全面落实诉讼与信访分离制度，深入推进依法分类处理信访诉求。充分发挥人民调解的第一道防线作用，完善人民调解、行政调解、司法调解联动工作体系。充分发挥律师在调解中的作用，建立健全律师调解经费保障机制。县（市、区、旗）探索在矛盾纠纷多发领域建立“一站式”纠纷解决机制。加强农村土地承包经营纠纷调解仲裁、劳动人事争议调解仲裁工作。加强行政复议、行政调解、行政裁决工作，发挥行政机关化解纠纷的“分流阀”作用。推动仲裁委员会积极参与基层社会纠纷解决，支持仲裁融入基层社会治理。

六、依法治理网络空间

网络空间不是法外之地。推动社会治理从现实社会向网络空间覆盖，建立健全网络综合治理体系，加强依法管网、依法办网、依法上网，全面推进网络空间法治化，营造清朗的网络空间。

（二十二）完善网络法律制度。通过立改废释并举等方式，推动现有法律法规延伸适用到网络空间。完善网络信息服务方面的法律法规，修订互联网信息服务管理办法，研究制定互联网信息服务严重失信主体信用信息管理办法，制定完善对网络直播、自媒体、知识社区问答等新媒体业态和算法推荐、深度伪造等新技术应用的规范管理办法。完善网络安全法配套规定和标准体系，建立健全关键信息基础设施安全保护、数据安全管理和网络安全审查等网络安全管理制度，加强对大数据、云计算和人工智能等新技术研发应用的

规范引导。研究制定个人信息保护法。健全互联网技术、商业模式、大数据等创新成果的知识产权保护方面的法律法规。修订预防未成年人犯罪法，制定未成年人网络保护条例。完善跨境电商制度，规范跨境电子商务经营者行为。积极参与数字经济、电子商务、信息技术、网络安全等领域国际规则 and 标准制定。

（二十三）培育良好的网络法治意识。坚持依法治网和以德润网相结合，弘扬时代主旋律和社会正能量。加强和创新互联网内容建设，实施社会主义核心价值观、中华文化新媒体传播等工程。提升网络媒介素养，推动互联网信息服务领域严重失信“黑名单”制度和惩戒机制，推动网络诚信制度化建设。坚决依法打击谣言、淫秽、暴力、迷信、邪教等有害信息在网络空间传播蔓延，建立健全互联网违法和不良信息举报一体化受理处置体系。加强全社会网络法治和网络素养教育，制定网络素养教育指南。加强青少年网络安全教育，引导青少年理性上网。深入实施中国好网民工程和网络公益工程，引导网民文明上网、理性表达，营造风清气正的网络环境。

（二十四）保障公民依法安全用网。牢固树立正确的网络安全观，依法防范网络安全风险。落实网络安全责任制，明确管理部门和网信企业的网络安全责任。建立完善统一高效的网络安全风险报告机制、研判处置机制，健全网络安全检查制度。加强对网络空间通信秘密、商业秘密、个人隐私以及名誉权、财产权等合法权益的保护。严格规范收集使用用户身份、通信内容等个人信息行为，加大对非

法获取、泄露、出售、提供公民个人信息的违法犯罪行为的惩处力度。督促网信企业落实主体责任，履行法律规定的安全管理责任。健全网络与信息突发安全事件应急机制，完善网络安全和信息化执法联动机制。加强网络违法犯罪监控和查处能力建设，依法查处网络金融犯罪、网络诽谤、网络诈骗、网络色情、攻击窃密等违法犯罪行为。建立健全信息共享机制，积极参与国际打击互联网违法犯罪活动。

七、加强组织保障

坚持党对法治社会建设的集中统一领导，凝聚全社会力量，扎实有序推进法治社会建设。

（二十五）强化组织领导。党的领导是全面推进依法治国、加快建设社会主义法治国家最根本的保证。地方各级党委要落实推进本地区法治社会建设的领导责任，推动解决法治社会建设过程中的重点难点问题。地方各级政府要在党委统一领导下，将法治社会建设摆在重要位置，纳入经济社会发展总体规划，落实好法治社会建设各项任务。充分发挥基层党组织在法治社会建设中的战斗堡垒作用。

（二十六）加强统筹协调。坚持法治社会与法治国家、法治政府建设相协调，坚持法治社会建设与新时代经济社会发展、人民日益增长的美好生活需要相适应。地方各级党委法治建设议事协调机构要加强对本地区法治社会建设统筹谋划，形成上下协调、部门联动

的工作机制。充分调动全社会各方力量采取多种形式参与法治社会建设，进一步发挥公民、企事业单位、人民团体、社会组织等在推进法治社会建设中的积极作用，形成法治社会建设最大合力。

（二十七）健全责任落实和考核评价机制。建立健全对法治社会建设的督促落实机制，确保党中央关于法治社会建设各项决策部署落到实处。充分发挥考核评价对法治社会建设的重要推动作用，制定法治社会建设评价指标体系。健全群众满意度测评制度，将群众满意度作为检验法治社会建设工作成效的重要指标。

（二十八）加强理论研究和舆论引导。加强中国特色社会主义法治理论与实践研究，为法治社会建设提供学理支撑和智力支持。充分发挥高等学校、科研院所等智库作用，大力打造法治社会建设理论研究基地。加强舆论引导，充分发挥先进典型的示范带动作用，凝聚社会共识，营造全民关心、支持和参与法治社会建设的良好氛围。适时发布法治社会建设白皮书。

各地区各部门要全面贯彻本纲要精神和要求，结合实际制定落实举措。中央依法治国办要抓好督促落实，确保纲要各项任务措施落到实处。

《法治社会建设实施纲要（2020—2025年）》，中国法制出版社，2020年12版

中央人民政府网：

http://www.gov.cn/xinwen/2020-12/07/content_5567791.htm

内容解读

解读一

中共中央印发了《法治社会建设实施纲要(2020—2025年)》(以下简称《纲要》)。中央依法治国办有关负责同志就《纲要》的有关情况回答了记者提问。

问:请介绍一下《纲要》出台的背景和意义。

答:法治社会是构筑法治国家的基础。法治社会建设是实现国家治理体系和治理能力现代化的重要组成部分,在推进全面依法治国中具有十分重要的地位和作用。党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央坚定不移推进全面依法治国,法治国家、法治政府、法治社会建设相互促进,全社会法治观念不断增强,法治社会建设全面深化。党的十九大提出到2035年基本建成法治国家、法治政府、法治社会。党的十九届五中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》,明确将“基本建成法治国家、法治政府、法治社会”作为到二〇三五年基本实现社会主义现代化远景目标的重要内容。中央全面依法治国工作会议明确了习近平法治思想在全面依法治国工作中的指导地位,对法治社会建设提出了新要求、新部署。

站在新的历史起点上,必须清醒看到,与新时代人民群众日益增长的美好生活需要相比,与建设社会主义法治国家的目标要求相比,法治社会建设还存在差距。因此,迫切需要从坚持全面依法治国基本方略、推进国家治理体系和治理能力现代化的战略高度,充分认识推进法治社会建设的重要性、紧迫性,通过制定和实施《纲要》,将以习近平同志为核心的党中央对统筹推进全面依法治国作出的重大决策部署落到实处。《纲要》的出台,对于学习贯彻习近平法治思想,推进法治社会建设,实现国家治理体系和治理能力现代化具有重要意义。

问:《纲要》提出的法治社会建设的主要目标是什么?

答:《纲要》提出,到2025年,“八五”普法规划实施完成,法治观念深入人心,社会领域制度规范更加健全,社会主义核心价值观要求融入法治建设和社会治理成效显著,公民、法人和其他组织合法权益得到切实保障,社会治理法治化水平显著提高,形成符合国情、体现时代特征、人民群众满意的法治社会建设生动局面,为2035年基本建成法治社会奠定坚实基础。

问:《纲要》包括哪些重点内容?

答:《纲要》共由七部分组成:第一部分是总体要求,主要阐述法治社会建设的指导思想、主要原则和总体目标;第二部分至第六部分,主要从推动全社会增强法治观念、健全社会领域制度规范、加强权利保护、推进社会治理法治化、依法治理网络空间等五个方面明确了当前法治社会建设的重点内容,提出了具体举措;第七部分是加强组织保障,主要就强化组织领导、加强统筹协调、健全责任落实和考核评价机制、加强理论研究和舆论引导等方面作出安排部署。

问:《纲要》为什么将“加强权利保护”、“依法治理网络空间”作为法治社会建设的重要任务?

答：“治国常有，而利民为本。”党的十九大报告指出：“党的一切工作必须以最广大人民根本利益为最高标准。”党的十九届五中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》明确将“人民平等参与、平等发展权利得到充分保障”作为到二〇三五年基本实现社会主义现代化远景目标的重要内容。习近平总书记在中央全面依法治国工作会议上的重要讲话指出：“推进全面依法治国，根本目的是依法保障人民权益。”为切实保障公民基本权利，积极回应人民群众法治需求，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感，《纲要》从健全公众参与重大公共决策机制、保障行政执法中当事人合法权益、加强人权司法保障、为群众提供便捷高效的公共法律服务、引导社会主体履行法定义务承担社会责任等方面，提出了具体措施。

网络空间不是法外之地。随着互联网科技的迅猛发展，人们的沟通方式和生活方式发生改变，人类社会进入万物互联时代。技术进步让生活更便利、更舒适、更美好，但同时存在网络谣言、网络色情、网络侵权盗版甚至网络恐怖主义等违法犯罪行为。与现实社会相比，网络治理面对的问题更为复杂。依法治理网络空间，是维护社会和谐稳定、维护公民合法权益、促进网络空间健康有序发展的必然之举和迫切需要。党的十九大报告提出：“加强互联网内容建设，建立网络综合治理体系，营造清朗的网络空间。”党的十九届五中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出：“加强网络文明建设，发展积极健康的网络文化。”贯彻落实党中央的决策部署，针对网络空间治理中的突出问题，《纲要》就推动社会治理从现实社会向网络空间覆盖，建立健全网络综合治理体系，加强依法管网、依法办网、依法上网，全面推进网络空间法治化，提出了具体措施。

问：《纲要》在疫情防控、公共卫生法治保障方面提出了哪些举措？

答：《纲要》从加强普法宣传、强化法律服务、打击违法犯罪活动等方面提出了相关举措。一是在第(五)部分“增强全民法治观念”中，提出“积极组织疫病防治、野生动物保护、公共卫生安全等方面法律法规和相关知识的宣传教育活动”。二是在第(十)部分“加强道德规范建设”中，提出“坚持依法治国和以德治国相结合，把法律规范和道德规范结合起来，以道德滋养法治精神”、“大力倡导科学健康文明的生活方式，革除滥食野生动物陋习，增强公民公共卫生安全和疫病防治意识。依法规范捐赠、受赠行为”。三是在第(十三)部分“保障行政执法中当事人合法权益”中，提出“建立人民群众监督评价机制，促进食品药品、公共卫生、生态环境、安全生产、劳动保障、野生动物保护等关系群众切身利益的重点领域执法力度和执法效果不断提高”。四是在第(二十)部分“增强社会安全感”中，提出“推动扫黑除恶常态化，依法严厉打击和惩治暴力伤害医务人员、破坏野生动物资源、暴力恐怖、黄赌毒黑拐骗、高科技犯罪、网络犯罪等违法犯罪活动，遏制和预防严重犯罪行为的发生”、“强化突发事件应急体系建设，提升疫情防控、防灾减灾救灾能力”。

问：如何抓好《纲要》的贯彻落实？

答：一是坚持以习近平法治思想为指导，把学习贯彻习近平法治思想同实施《纲要》统一起来，确保各项任务落地落实。二是推动各地区各部门制定贯彻落实方案并推进实施，把依法治国、依法行政、依法行宪共同推进，法治国家、法治政府、法治社会一体建设提高到新水平。三是充分调动全社会各方力量采取多种形式参与法治社会建设，进一步发挥公民、企事业单位、人民团体、社会组织等在推进法治社会建设中的积极作用，形成法治社会建设的最大合力。四是建立健全法治社会建设考核评价机制，研究制定法治社会建设评价指标体系，健全完善群众满意度测评制度。五是通过媒体宣传、举办培训、法治论坛等形式，推动全社会学习宣传《纲要》，营造全民关心、支持和参与法治社会建设的的良好氛围。

解读二

《纲要》提出，党的十九大把法治社会基本建成确立为到2035年基本实现社会主义现代化的重要目标之一，意义重大，影响深远，任务艰巨。

《纲要》提出的总体目标是，到2025年，“八五”普法规划实施完成，法治观念深入人心，社会领域制度规范更加健全，社会主义核心价值观要求融入法治建设和社会治理成效显著，公民、法人和其他组织合法权益得到切实保障，社会治理法治化水平显著提高，形成符合国情、体现时代特征、人民群众满意的法治社会建设生动局面，为2035年基本建成法治社会奠定坚实基础。

《纲要》指出，要推动全社会增强法治观念，维护宪法权威，增强全民法治观念，健全普法责任制，建设社会主义法治文化。

要健全社会领域制度规范，完善教育、劳动就业、收入分配、社会保障等领域和退役军人、妇女、未成年人、老年人、残疾人正当权益保护等方面的法律法规，完善疫情防控相关立法，促进社会规范建设，加强道德规范建设，深入开展道德领域突出问题专项教育和治理，依法惩处公德失范的违法行为。大力倡导科学健康文明的生活方式，革除滥食野生动物陋习，增强公民公共卫生安全和疫病防治意识，推进社会诚信建设。

要加强权利保护，健全公众参与重大公共决策机制，保障行政执法中当事人合法权益，加强人权司法保障，为群众提供便捷高效的公共法律服务。引导社会主体履行法定义务承担社会责任。

要推进社会治理法治化，完善社会治理体制机制，推进多层次多领域依法治理，发挥人民团体和社会组织在法治社会建设中的作用，增强社会安全感，完善平安中国建设协调机制、责任分担机制，依法有效化解社会矛盾纠纷。

要依法治理网络空间，通过立改废释并举等方式，推动现有法律法规延伸到网络空间。研究制定互联网信息服务严重失信主体信用信息管理办法，制定完善对网络直播、自媒体、知识社区问答等新媒体业态和算法推荐、深度伪造等新技术应用的规范管理办法。研究制定个人信息保护法。培育良好的网络法治意识，保障公民依法安全上网。

《纲要》还对加强组织保障提出了要求。

中共中央印发的《法治社会建设实施纲要（2020—2025年）》是法治社会建设首个纲领性文件，是我省法治社会建设的根本遵循，对于统筹整合各方面资源和力量推进法治社会建设有着重大意义。他要求，各单位要站在认真贯彻落实中央全面依法治国工作会议精神和习近平法治思想的高度，进一步强化责任意识，不打折扣贯彻中央决策部署，认真组织意见反馈有关工作。要加强统筹协调，求真务实，做到《实施方案》具有系统性、整体性和可行性。要严格工作纪律，确保《实施方案》意见反馈工作有序进行。

中共山东省委关于 印发《贯彻落实〈法治社会建设实施纲要 (2020-2025年)〉具体措施》的通知

各市党委，省委各部委，省政府各部门党组（党委），各人民团体党组，各高等院校党委：

现将《贯彻落实〈法治社会建设实施纲要（2020-2025年）〉具体措施》印发给你们，请结合实际认真贯彻落实。

中共山东省委

2021年7月10日

（此件公开发布）

贯彻落实《法治社会建设实施纲要

（2020-2025年）》具体措施

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会、五中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，推进山东法治社会建设，增强全民法治观念，夯实法治山东建设基础，根据中共中央印发的《法治社会建设实施纲要（2020-2025年）》要求，现结合我省实际，制定如下措施。

一、加强全社会法治宣传教育

1. 深入学习宣传宪法。开展好“12·4”国家宪法日、宪法宣传周暨山东省法治宣传教育月全民普法教育活动。全面落实宪法宣誓制度。加强宪法实施条例宣传。开展学生“学宪法讲宪法”、国家宪法日“宪法晨读”、青少年网上学法用法等活动。持续开展“宪法十进”活动，宣传宪法的基本原则和内容，弘扬宪法至上、依宪治国、依宪执政等理念。

2. 增强全民法治意识。把习近平法治思想作为党委（党组）理论学习中心组学习内容，列入党校（行政学院）和干部学院重点课程，融入各级各类学校教育，在省重点理论报刊设立专栏，持续做好习近平法治思想的学习宣传和研究阐释工作。深入宣传以宪法为核心的中国特色社会主义法律体系，加大社会广泛关注以及经济社会发展 and 人民群众利益密切相关法律法规的宣传力度。精选典型案例，注重以案释法，开展“美好生活·民法相伴”主题宣传活动。创新信访法治宣传教育形式，引导当事人依法理性维权。

3. 落实普法责任制。把法治宣传教育工作纳入国民教育体系及精神文明创建内容，制定实施我省“八五”普法规划。建立健全公开报备、工作台账、工作会议、报告总结和评价通报五项工作制度。开展国家机关“谁执法谁普法”履职评议活动。健全法官、检察官、行政复议人员、行政执法人员、律师等以案释法制度并常态化、长效化运行。建立统一规范的典型案例库。推进法治行为实践养成试点工作。

4. 增强普法工作的针对性和实效性。完善国家工作人员学法用法制度，把法治素养和依法履职情况纳入考核评价干部的重要内容。推动落实党委（党组）理论学习中心组集体学法、政府常务会议定期学法、部门领导班子定期学法等制度。落实领导干部应知应会法律法规清单制度。加强青少年法治教育，各级各类学校普遍配齐配强法治副校长、法治课教师、法治辅导员，开设法治教育课程，引导青少年参与法治建设实践。推进学生“法治工程”，强化课程监测，提高法治课程建设质量。深化“法律进企业”活动，推动企业合规建设，增强企业管理者和职工的法治观念。把普法融入立法、执法、司法和法律服务全过程，开展实时普法。强化普法讲师团、普法志愿者和法治文艺宣传队伍建设，培育法治宣传优秀团队和品牌。乡村、社区、学校、企业、单位普遍建立专兼职相结合的法治宣传队伍。健全媒体公益普法制度，引导各级各类媒体普遍设立普法栏目。运用新技术新媒体开展精准普法。

5. 加强法治文化建设。推进法治主题公园、法治文化广场、法治文化街区、法治画廊等法治文化阵地建设，2022年年底，全省每个村（社区）至少建设1处法治文化阵地。开展法治公益广告、法治小说、法治剧本、法治微电影、法治漫画、法治故事征集展、评选、展示活动。实施“法润齐鲁创作扶持计划”，每年扶持创作100部不同艺术门类的优秀法治文艺作品。组织法治电影下乡村、法律图书赠基层、法治文艺演出下基层等法治文化活动。开展公民法治素养提升行动。

二、健全社会领域制度规范

6. 加快推进社会领域地方立法。在公共服务、生态环境、文化建设、教育、劳动就业、社会救助、食品药品、社会保障、公共卫生、城市建设管理、信息化和大数据应用等方面开展地方立法。

7. 加强社会规范建设。把公民法治素养基本要求融入市民公约、乡规民约、学生守则、行业规章、团体章程等社会规范，融入文明创建、法治示范创建和平安建设活动。做好优秀社会规范的挖掘、记录、收集、整理和推广工作。加强对社会规范制订和实施情况的审查监督，制订自律性社会规范示范文本。健全对守法行为的正向激励和对违法行为的惩戒制度。从遵守交通规则、培养垃圾分类习惯、制止餐饮浪费等日常生活行为抓起，提高规则意识，培养守法习惯。

8. 提高社会诚信水平。把提升公民法治素养与加强诚信建设相衔接，健全社会信用体系，完善企业社会责任法规制度。强化公民和组织守法信用记录，推进信用修复和异议处理工作。推进公共信用信息平台互联互通，实现信用信息归集共享。落实信用权益保护制度，切实维护信用主体合法权益。加强政务诚信和营商环境建设，提高政府公信力和执行力。加大诚信教育和宣传工作力度，形成激浊扬清的舆论环境。

三、加强权利保护

9. 畅通公众参与重大公共决策渠道。加强公众参与重大公共决策平台建设，健全公众有序参与立法工作机制，法规规章草案采取社会调查、座谈会、听证会等形式征求社会公众意见，完善听取意见反馈机制。党委、政府重要政策性文件审议出台前征询法律顾问意见。根据工作需要，安排法律顾问列席党委常委会会议、政府常务会议。推进政务公开标准化规范化，实现行政决策、执行、管理、服务、结果公开。

10. 强化行政执法中当事人的权益保障。强化边界思维和程序正义，规范行政执法活动，依法保障当事人陈述、申辩及申请救济的权利。扩大行政处罚与行政强制权力网络运行系统和移动执法APP应用范围。将“首次不罚、首次轻罚”拓展到更多行政执法领域。推动部门联合“双随机、一公开”监管常态化。完善新兴产业新业态包容审慎监管政策，激励和保护科技创新。改进执法方式，加强行政指导、行政奖励、行政和解等非强制行政手段的运用。强化执法问题专项监督检查，定期开展执法案卷评查。

11. 加强公民合法权益司法保护。强化诉讼过程中当事人和其他诉讼参与人的知情权、陈述权、辩护辩论权、申请权、申诉权的制度保障。强化执行财产网络查控，开展执行案件专项清理。加强智慧法院建设，推行全流程网上办案。严格执行非法证据排除规则。认真开展案件纠错工作。加强对诉讼活动以及非诉执行案件的监督。深化刑事案件律师辩护全覆盖工作。完善人民监督员制度，深化人民陪审员制度改革。

12. 提升公共法律服务质效。将公共法律服务体系建设纳入地方经济社会发展规划，完善公共法律服务经费保障制度，推进政府购买公共法律服务工作。完善公共法律服务产品体系，推进法律服务标准化、规范化、精准化、信息化建设。推进法律服务机构对口援建、挂职锻炼、交流培训等工作，实现法律服务均衡发展。完善法律援助制度。深化法律服务行业改革。优化公共法律服务队伍结构。实施村（居）法律顾问提升工程，强化服务质量评估，提高经费保障水平。推动公共法律服务实体、热线、网络平台融合发展。

四、推进社会治理法治化

13. 健全社会治理体制机制。依法加强流动人口服务管理、特殊人群帮教管理和服务、社会组织管理服务。健全社会治安立体化防控机制，创新重点群体服务管理，推动社会治理重心向基层下移。乡镇（街道）建立健全政法委员统筹协调工作机制，完善“综治中心+网格化+信息化”的基层社会治理体系。深化学校等重点领域环境依法治理，防范和打击校园欺凌、电信网络诈骗、传销、校园贷等突出问题。培育法律服务、法治宣传、矛盾调处等法治类社会组织。工会、共青团、妇联等群团组织和组织开展会员维权、公益诉讼等服务。加强企业法治文化建设，开展诚信守法企业创建。

14. 深化多层次多领域依法治理。推进市域社会治理现代化试点，深化实名登记、社会信用管理、产权保护等基础性制度建设。推动基层单位完善业务和管理活动规章制度。编制村（居）小微权力清单，开展村（居）民说事等活动，推广基层治理积分制、红黑榜等做法。实施农村（社区）“法治带头人”“法律明白人”培育工程，2022年年底，每个村（社区）至少有1名“法治带头人”、3名“法律明白人”。培育“农村学法用法示范户”。

15. 有效增强社会安全感。建立贯通省、市、县、乡、村、网格的社会治理网格化智能工作平台，对基层社会治理事项实行“一平台管理”。集中整治群众反映强烈的突出治安问题，开展“追逃犯、反诈骗、打盗抢、防极端”和社会治安起底式“大清查”行动。深入做好反邪教工作，常态化开展扫黑除恶斗争，突出打击电信网络诈骗、网络犯罪、重大经济犯罪等民生领域违法犯罪。开展“逆法进校园”活动，推动社会调查、心理疏导、法庭教育、延伸帮教等工作。

16. 推进矛盾纠纷多元化解机制建设。坚持和发展新时代“枫桥经验”，充分挖掘“和为贵”等齐鲁优秀法治文化资源，推动更多力量向引导和疏导端用力。整合非诉讼纠纷解决方式，推进集约化纠纷解决工作，建设“一站式”社会矛盾纠纷调处化解中心。加强群体性、突发性事件预警监测和风险研判。强化行业性、专业性调解工作。深入开展矛盾纠纷常态排查、多元调解和“一门式”化解。持续开展“百万警进千万家”活动。开展信访突出问题专项治理。强化专职人民调解员队伍建设。

五、提高网络综合治理能力

17. 依法加强网络空间治理。落实网络安全审查和互联网企业主体责任，实行网络空间规范化、精准化治理。加强网络内容建设，实施社会主义核心价值观、中华优秀传统文化网上传播工程。开展“净网”“清朗”等专项整治行动，有效实施对自媒体、聚合平台以及个性化推送平台行为的监管。推进全社会网络法治和网络素养教育。开展“网络安全知识进校园”行动。实施“好网民·在山东”品牌工程。组织“网上正能量”宣传选树活动。

18. 依法加强数据资源安全保障。实施大数据安全保障工程，强化数据资源在采集、存储、应用和开放等环节的安全保护。加强对网络空间通信秘密、商业秘密、个人隐私，以及名誉权、财产权等合法权益的保护。严格规范收集使用用户身份、通信内容等个人信息行为，加大对非法泄露和售卖个人信息违法犯罪行为的惩处力度。

六、强化组织保障和工作落实

19. 加强组织领导。各级党委要加强对法治社会建设的领导，推动解决重点难点问题。各级政府要在党委统一领导下，谋划和落实好法治社会建设的各项任务。各级党委法治建设议事协调机构要加强对本地法治社会建设的牵头抓总、统筹谋划、督促落实等工作。强化法治工作机构建设，配齐配强专业人员。各级财政部门要将法治社会建设经费列入财政预算，建立动态增长机制。

20. 强化评估评价和督促检查。各级党委要把法治社会建设成效作为衡量各级领导班子和领导干部工作实绩的重要内容，健全山东法治社会建设指标体系，开展定期检查和专项督察，组织开展群众满意度测评活动。

21. 加强理论研究和舆论引导。建立法治山东理论与实务研究基地，开展法治社会理论研讨、课题研究、学术交流等活动。运用典型案例、网络热点案件等引导舆论，充分调动社会公众参与法治社会建设的积极性、主动性。

31 日止

推进法治社会建设的基本路径

作者：谭日辉《光明日报》（2015年02月04日 13版）

法治国家、法治政府、法治社会共同构成了全面推进依法治国“三位一体”的总目标，建设法治社会本质上就是要善于运用法治思维和法治方式管理社会。党的十八大以来，党中央在经济新常态下谋划改革，推进改革，使中国特色社会主义焕发出了前所未有的生机与活力。“法治”与“改革”的最终目标是促进国家治理体系和治理能力现代化，这就必须努力探索出推进法治社会建设的基本路径，“找到全社会意愿和要求的最大公约数”，最终实现全面推进依法治国的战略目标。

将法治意识融入公民血液，浓厚法治社会建设氛围。当今中国，法治正在成为国家治理理念、社会共同信仰。建设法治社会，推进全社会树立法治意识，其核心内容就是遵守宪法和法律。我国《宪法》第5条明文规定：“一切国家机关和武装力量、各政党和各社会团体、各企业事业组织都必须遵守宪法和法律。一切违反宪法和法律的行为，必须予以追究。任何组织或者个人都不得有超越宪法和法律的特权。”全社会具备法治意识，是依法治国的基础，也是立法、执法、司法追求的最高境界。问题是时代的声音，人心是最大的政治。十八届四中全会指出，推动全社会树立法治意识，深入开展法治宣传教育，把法治教育纳入国民教育体系和精神文明创建内容，为法治意识培育提出了可行性方案。当今培育全社会的法治意识，首先要加强社会诚信建设，健全公民和组织守法信用记录，完善守法诚信褒奖机制和违法违纪惩戒机制，使遵法守法蔚然成风。其次，培育全社会的法治意识，应充分发挥市民公约、乡规民约、行业规章、团体章程等具有普遍约束力的社会规范的作用，努力使法治精神、法治意识、法治观念入脑、入耳、入心，使公民确立法律至上的现代法治观念。正如哲人所说，我们最重要的法律，既不是刻在大理石上，也不是刻在铜表上，而是铭刻在公民的内心里。只有这样，才能营造全社会办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的社会氛围。

推进多层次多领域依法治理，扫除法治社会建设障碍。法治社会是构筑法治中国的基石，与建设法治国家、法治政府的宗旨原则并行不悖。党的十八大以来，中国面对的改革发展稳定任务之重前所未有，矛盾风险挑战之多前所未有，人民群众对法治的期待和要求之高前所未有。建设法治社会，推进多层次、多领域依法治理势在必行。改革已经进入深水区，如何对社会进行全方位治理，破解社会治理的困局是新时期、新阶段迫切需要解决的问题。改革开放以来，随着城市化推进和改革开放正处于更深层次、更广领域的过程中，社会阶层分化，利益主体多元，社会流动加速，各种社会思潮交流、交融、交锋，社会事业发展滞后于经济发展，新媒体、自媒体助推社会问题和矛盾多发频发，对这些矛盾和问题进行多层次、多领域的依法治理势在必行。当前经济领域、政治领域、文化领域、社会领域、生态文明领域以及党的建设等各领域，都积累了各种各样的矛盾，是中国特色社会主义航船劈波斩浪的重大障碍，必须在各领域深化改革、厉行法治、凝聚人心，让推进多层次、多领域的依法治理成为时代共识，推动法治社会建设实现新的跨越。

建设完备的法律服务体系，夯实法治社会建设重要支撑。法律是治国之重器，良法是善治之前提。建设法治社会，不仅要有完备的法治体系引领和推动，也需要完备的法律服务体系，为贯彻执行宪法和法律提供扎实的基础。党的十八届四中全会提出，要建设完备的法律服务体系，推进覆盖城乡居民的公共法律服务体系建设，完善法律援助制度，健全司法救助体系。当前，中国特色社会主义的法治体系已基本建立，但法律服务体系依然稀缺，应围绕如下两个方面建设完备的法律服务体系：一是要大力培养一支德才兼备的高素质法律服务人才，为法律服务体系的建立提供人才支撑。为此，一方面要加大法院院系专业建设，另一方面要立足基层需要，加大对基层工作者的法律服务培训。二是要把法治社会建设的工作重点放在基层，进一步健全基层法律服务站点的建设，通过政府购买服务的方式，推动法律服务资源下沉，向基层选派律师或法律工作者为公民提供更加全面的法律咨询服务，健全人向基层走、钱向基层投、政策向基层倾斜的保障机制，着力解决好基层法律服务体系缺失面临的重点难点问题。

健全依法维权和化解纠纷机制，畅通法治社会建设途径。改革是一个利益调整过程。打破利益樊篱，保护弱势群体，均需要树立法治思维和法治方式，健全依法维权和化解纠纷机制。十八届四中全会提出，要健全依法维权和化解纠纷机制，建立健全社会矛盾预警机制、利益表达机制、协商沟通机制、救济救助机制，畅通群众利益协调、权益保障法律渠道。将社会矛盾纠纷的预防化解纳入法治轨道，无疑是实现法治社会安定有序、和谐发展的长效机制。应增强公民的维权意识和法律观念，改变人们信访不信法的错误观念和行为习惯，正确引导人们依法表达利益诉求、解决矛盾纠纷、维护合法权益。通过健全依法维权和化解矛盾纠纷机制，推动现代国家治理的形成和巩固。

总之，依法治国与全面深化改革，犹如鸟之两翼、车之双轮，以改革打破利益“固化”，以法治保驾护航，在变革时代的新常态中，我们应该以党的十八届四中全会为起点，立足新常态，对接新要求，进一步推动党和政府把人民的期待变成行动，把人民的希望变成生活的现实，力争早日实现中华民族的伟大复兴。

（作者单位：北京市社会科学院）

人民日报：积极推进法治社会建设

——深入学习贯彻习近平同志在党的十八届四中全会上的重要讲话

王东明

2015年02月16日 09:00 | 来源：人民网—人民日报

Tr小字号

习近平同志在党的十八届四中全会强调：坚持依法治国、依法执政、依法行政共同推进，坚持法治国家、法治政府、法治社会一体建设。这一重要论述，指明了法治社会建设在全面推进依法治国中的重要地位和作用，丰富和发展了马克思主义法治思想和社会治理理论。建设法治社会，要求我们善于运用法治思维和法治方式治理社会。我们要认真学习领会习近平同志重要讲话精神，准确把握中央对法治社会建设的部署要求，进一步加强和创新社会治理，不断提高社会治理法治化水平。

法治社会建设重要而紧迫

习近平同志深刻指出，法律是治国之重器，法治是国家治理体系和治理能力的重要依托。这充分说明了法治对国家治理的极端重要性。社会治理是国家治理的重要组成部分，如何运用法治思维和法治方式化解社会矛盾、促进和谐稳定是我们党执政能力和执政水平的重大考验。

当前，我国正处在改革攻坚期、社会转型期和矛盾凸显期叠加的特殊历史阶段，利益格局深刻调整，各种关系错综复杂，群众诉求日益多样，社会治理面临许多新情况新问题新挑战。土地征用、房屋拆迁、劳资纠纷、治安管理、环境污染、医患纠纷及社会保障等方面问题不同程度存在，特别是出现矛盾纠纷后，有的群众往往不愿通过法律程序解决，越级上访、聚众上访甚至缠访闹访现象时有发生，成为当前社会治理面临的突出难题。法治具有稳定性、连续性和权威性，对化解社会矛盾和维护社会稳定具有基础性、长远性作用。加强和创新社会治理，必须依靠法治来统筹社会力量、平衡社会利益、调节社会关系、规范社会行为，推进社会治理现代化。

就一个地方来讲，法治建设力度直接决定社会治理水平。四川作为西部大省，省情复杂，治理难度较大，自古就有“天下未乱蜀先乱，天下已治蜀未治”的说法。经过多年不懈努力，四川法治建设取得积极进展，助推了各项事业健康发展。但客观地讲，长期积累的矛盾和问题还比较多，面临的风险不容忽视。可以说，全国在社会治理方面存在的问题，四川几乎都有。没有法治的保障，社会稳定就没有根基，改革发展也难以顺利推进。实现四川长治久安，加强法治社会建设比以往任何时候都显得更为重要和紧迫。

推动全社会树立法治意识

习近平指出：“全面推进依法治国需要全社会共同参与，需要全社会法治观念增强，必须在全社会弘扬社会主义法治精神，建设社会主义法治文化。”增强全社会法治观念，推动全社会树立法治意识，是法治社会建设的思想前提。

知法懂法，是增强法治意识的前提和基础。从一些违法案件来看，很多人属于“无知者无畏”、缺乏法治观念，受到惩罚才知道触犯了法律。因此，法治社会建设亟须解决的“短板”是不知法、不学法、不懂法问题。这就要求我们持久深入抓好法治宣传教育，不断增强人们的法律知识和法律素养，在全社会培育崇尚法律、敬畏法律、遵守法律的良好风尚。

增强法治意识，重要的是让人民群众切实感受到法治的力量，真正树立法治信仰。应在立法、执法和司法各个环节把赋予和尊重人民权利、保护和实现人民权益作为头等大事，保障人民法定权益顺利实现，保障公民合法权益不被侵犯。在规范司法行为上，进一步完善司法管理体制和司法权力运行机制，加强对司法活动的监督，健全法律援助和司法救助机制，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到社会公平正义。通过这些看得见摸得着的举措，进一步增强人民群众对法治的认同和信任。

习近平同志强调：“要坚持把全民普法和守法作为依法治国的长期基础性工作，采取有力措施加强法治宣传教育。”法治宣传教育是推动全社会树立法治意识的基础性工作。四川把普法教育摆在重要位置，紧扣省情实际，积极探索普法教育的载体和抓手，深入开展法律进机关、进学校、进乡村、进社区、进寺庙、进企业、进单位“法律七进”活动，编制了《三年行动纲要》，对每一“进”都分年度确立具体任务、提出明确要求，从具体事情抓起，把最基础的工作做实。围绕普法什么法、谁来普法、怎样普法等，有针对性地编写普法教材，在民族地区还编写了“双语”教材和读物；按照“谁执法、谁普法”的要求，制定专门实施意见，强化执法机关普法责任；组建法律宣讲团，深入基层开展“以案说法”“现身说法”，让群众在潜移默化中受到法律的浸润和感染。

依法解决社会建设领域突出问题

习近平同志指出，我们中国共产党人干革命、搞建设、抓改革，从来都是为了解决中国的现实问题。这一重要论述表明，我们干工作应树立问题意识、坚持问题导向。推进法治社会建设同样如此，要特别注意依法解决社会建设领域的突出问题。

社会建设中存在的诸多矛盾和问题大多与人民群众利益息息相关，如果解决不好，即使偏颇小事也可能产生“破窗效应”，演变为全局性问题。建设法治社会，应充分发挥法治的引领和规范作用，紧紧扭住突出问题集中发力、逐一攻坚，通过一个一个具体问题的解决保障群众合法权益、促进社会和谐稳定，逐步把法治的权威树立起来。

四川始终注意树立问题意识、坚持问题导向，努力依法解决社会建设中的突出问题，切实维护群众合法权益。去年以来，重点开展了4个方面突出问题的集中整治。在积案清理处理整治中，落实落案责任、限时办结，防止出现“清了又积、积了再清”的恶性循环；在重点领域矛盾纠纷整治中，对农村土地征用、城镇房屋拆迁、环境保护、非法集资等问题，集中力量攻坚，确保有效化解；在网络环境整治中，严格规范网络信息传播，加强网络舆情监测、分析、研判和处置，对造谣诽谤、网上诈骗等涉网违法犯罪坚决予以打击，确保国家信息和网络安全；在信访秩序整治中，重点解决越级上访、越级上访、以访谋利等问题，建立落实涉法涉诉信访依法终结制度，切实规范信访行为。通过依法解决突出问题，既有效维护人民群众的合法权益，又坚决纠正“大闹大解决、小闹小解决、不闹不解决”的现象，消除了社会安全稳定隐患。

把基层作为工作重点

习近平同志强调，要把全面推进依法治国的工作重点放在基层。党的十八届四中全会《决定》指出，要“深入开展多层次多形式法治创建活动，深化基层组织和部门、行业依法治理，支持各类社会主体自我约束、自我管理。”这说明，基层在法治社会建设中的地位特殊而重要。

基层是社会的单元细胞，是社会矛盾的源头。加强和创新社会治理，推进法治社会建设，重心在基层。社会治理越往基层走，面对的问题就越突出越尖锐，治理难度也越大。只有依法治理好基层，社会和谐稳定才有基础，治理体系和治理能力现代化才有坚实基础。

全面推进依法治国，必须坚持人民主体地位。推进基层依法治理，很重要的是让广大群众积极参与进来，调动群众的积极性和主动性。法治创建活动可以起到这个作用。四川坚持重心下移，把基层法治示范创建作为重要抓手，努力实现依法治理与居民自治良性互动。去年以来，在县、乡、村等9个方面扎实开展基层法治示范创建活动，着重抓实抓乡村（社区）创建，在每个乡（镇）设立一个法治辅导站、一个法律援助工作站、一支法治宣传队伍，每个村民小组培养一名“法律明白人”。在这个过程中，坚持法治与德治相结合，大力弘扬社会主义核心价值观，把法律规定与良俗新风结合起来，以“村规民约”“社区公约”为载体，引导群众自主依法起草、讨论、表决建立管理制度，政府进行合法性审查，形成了依法立约、以约治村、民主治理的良好局面，增强了群众法治观念，促进了基层依法治理。

建立完善长效机制

习近平同志在讲话中多次强调制度建设，要求推进依法行政制度化、规范化、程序化，特别是要健全党领导依法治国的制度和工作机制。建设法治社会，也必须重视制度和机制的重要作用，用制度和机制保障社会治理依法推进。

近年来，四川积极探索、建立完善长效机制，为法治社会建设提供有力保障。着力健全社会稳定风险评估机制，将其作为重大工程项目立项和重大决策出台的前置程序，采取公示、听证等方式广泛听取群众意见，做好对群众的解释沟通工作，有效预防了矛盾问题的发生。着力推进基层社会治理创新，探索村民议事会、城市网格化管理、群团组织社会服务平台、“量体裁衣”式残疾人社会化服务、成都曹家巷“自主拆迁改造”模式等经验和做法，形成了相应的制度机制，有效减少了社会问题的产生。着力畅通群众利益和诉求表达渠道，在法治框架下改进信访工作机制，建立涉法涉诉信访依法终结制度，对信访案件实行分级分类处理，引导群众依法上访、反映诉求，通过法律途径解决矛盾，有效避免了问题累积，推动了法治社会建设。

（作者为中共四川省委书记）

《人民日报》（2015年02月16日 07版）

张文显：如何推进法治社会建设

2015年06月18日 15:20

中国社会科学网

（中国法学会副会长 张文显）

背景：党的十八届四中全会提出了全面推进依法治国的总目标，作出了一系列关于全面推进依法治国的新论断、新部署。2015年5月30日-31日，为贯彻落实十八届四中全会精神，由中国法学会法治研究基地、中国行为法学会、教育部社会治理法治建设创新团队主办，中南财经政法大学法治发展与司法改革研究中心暨湖北法治发展战略研究院联合承办，最高人民法院检察应用理论研究中心、中南财经政法大学法学院和城乡社区治理湖北协同创新中心协同举办的“法治社会·长江2015——法治社会的理论与实践”国际论坛在武汉小南湖畔成功召开，会议旨在为全面推进依法治国，共建法治社会作出积极贡献。

非常感谢会议的组委会、主办方给我一个和大家一起进行学术交流的机会。我刚才在会议致辞里面讲到了现在的法治国家、法治政府、法治社会一体建设共同推进这样的看法，其中，什么样的社会是一个法治社会？或者说社会法治有哪些核心的要素？核心的指标？

我个人有一种观点，我们在座的陈云良教授我们也都在一起交流过，今天我发现我们四中全会咨询组的有几位年轻学者像汪习根教授、方宇军教授、陈玉林教授还有徐汉明检察长多位今天都在场。当时我们在一起也讨论过法治社会的事情，当时我也提出了一个观点，后来对这个观点略加一些修改。我认为，法治社会就是党和政府依法治理人民群众或者说社会主体依法自主，全体人民自觉守法的社会。法治社会的建设如果根据这样的理解，法治社会的目标就是建设一个党和政府依法治理社会，就是依法治理了，社会主体依法自主，全体人民自觉守法的法治社会。所以，我提交了一篇论文，由于时间关系我论文提交的晚没有收录进大本，有一个单行本，我提出了如何推进法治社会建设，根据我的理解提出了三个推进。

第一，推进党和政府依法治理。我认为在法治社会建设不单单是一个社会自身的事物，正像我们当年提出社会管理创新、社会治理创新一样，它实际上是党委领导、政府主导的一个社会治理。在法治社会建设的过程当中，仍然需要由党和政府来依法治理。但是，党和政府的治理，我们过去讲社会治理、社会管理创新，创新的首要标志就是社会管理、社会治理的法治化。所以，四中全会明确提出了加快实现社会治理法治化。这是党和政府依照宪法和法律，遵循着法治思维和法治方式来对社会实施的治理。里面有一些内容我就不展开了。

第二，就是依法自治。法治社会非常重要的标志就是社会主体依法自主。我们说，一个法治国家既需要一个法治国家，也需要一个法治社会，它的另一种说法就是说既需要有一个法治政党、法治政府，也需要一个法治社会，也就是说也需要由人民群众依法自主的这样一种状态。理论的依据就是国家与社会的二元化及公域自治，就是公共领域的自治和私域自治就是社会领域的自治。虽然是一体的，但着力点也有不同。所以，四中全会也好，三中全会也好，特别强调了充分发挥社会组织自律、自我管理、自我约束，强调了社会自治在宪法和法律的范畴内实现社会事务的自我管理。这里面包含了很多的内容，有激发社会组织的活力，完善对社会组织的引导和监管，加强社会基层民主建设，以及社会矛盾的多元化，人民群众自己参与的多元化的化解等等。

第三，推动全民自觉守法。这一条四中全会决定里面着力讲了这一个方面。我们已经形成了中国特色社会主义法律体系，但是法律实施的状况非常堪忧，一些党员干部，一些政府机关的负责同志，不把宪法当回事儿，不把人权当回事儿，不把法律当回事儿的情况比比皆是。在整个社会当中中国式的过马路比较集中的反应了我们对待规则的态度和我们遵守规则的状况。所以，可以根据世界上的一些评估也可以根据我们的直观，那么法律实施的状况低于世界平均水平，甚至低于一些发展中国家，这样使得我们与法治社会距离很远。所以，在推进社会法治建设过程当中，要推进全民自觉守法，首先是执政党要在宪法和法律范围内活动，依法行政。接着就是人民政府为代表的或者为主体的国家机关要在宪法和法律的范围内，依照法律的授权、依据法定的程序来行使权力，真正把政府的权力关进制度的笼子里，但首先是关进程序的笼子里。

再一个就是总书记讲的全体人民遵法、学法、懂法、守法，有对于法律的敬畏之心，对法治的崇拜之心，敬仰之心。如果是这样的话，我们全体人民输出出来的就是法治的正能量。

法治社会建设应着重在这三个方面推进。通过这个推进依法治理、依法自治和全民守法来加快法治社会的建设。这是我想讲的第一点。

第二，我想讲的就是法治社会建设当中的一些焦点问题。因为刚才讲的是一个大的方面，我认为法治社会建设当中的焦点问题恐怕有这样几个。一个是关于法治社会的立法问题，也就是说社会治理的法治化立法要先行。现在，我们有社会立法还相对薄弱的环节。我们在市场经济立法、在民主政治立法，特别是国家机关组织法等等方面应该说法律基本完备，但是在社会治理，包括人民群众依法自治的依据方面缺陷很多。所以，要加快这方面的立法。当然这个立法应当尊重社会治理的客观规律，应当与构建文明的、和谐的、法治的、社会的目标相一致的立法，也就是说通过这样的立法，通过这个能够做到不仅国家是良法善治，社会也是良法善治，这是第一点。

第二点就是社会软法的问题。我非常敬佩罗豪才先生，他几乎在20年前就提出了社会软法的问题。法治社会建设不仅要靠国家的硬法，而且更要依靠社会的软法。大家也注意到了四中全会特别强调了社会的软法治理，当然没有用“软法”这个词，但是它很多的表述，比如说：加强市民公约、乡规民约、团体章程、行业协会的规范等等在社会治理当中的作用。并且把这个作为中国特色社会主义法治体系的重要组成部分。那么这个社会软法不单单是我们讲的狭义的一些道德，更重要是一些良俗，是一些社会团体、社会组织，包括各式各样的商会组织他们自我管理的一些规范性文件，这个特别有助于社会自治。我们现在什么事情如果都想纳入到法治的轨道里边，而且是互相雷同，千篇一律的法治，那很不利于社会团体、社会主体的自治。我认为这是必要的问题。

第三个问题也是一个焦点，就是多元化的矛盾化解机制。但多元化的矛盾化解机制我有一个观点，应该以司法为主导的多元化的社会矛盾划分化解体系。在这个社会矛盾多元化的化解体系当中，应当以司法为主导，或者说以司法为核心。因为，我们都知道我们已经进入到一个诉讼社会，到处都有官司，人人都在告状，这样一个时代可以说很快的就来到了，或者说现在已经在很多这方面，当然不一定说人人都在告状，这是夸张的说法。但是你看1980年全国法院受理的案件是40万件，2014年全国法院受理的案件是突破了1500万件。大家想一想，1980年到2014年，34年间我们的案件总数翻了将近40倍，30多倍。

今年根据四中全会的决定，案件从立案审查制过渡到立案登记制，那么新一轮的诉讼高峰，诉讼爆炸可想而知。因此，在这样一种情况下，社会矛盾大量都涌入到了司法程序，我们一定要转变观念，确确实实发挥好司法定分之争的功能。我们说司法最核心的功能就是定分之争。总书记在讲到司法的三大职能的时候，

第一条讲定分之争，第二条是讲权力约束，第三条是制约公权。发挥司法机关在对社会矛盾最终性的解决机制，从根本上解决问题。为什么有国家啊？为什么有审判机关？马克思列宁早就讲过，是因为社会自身无法解决这些矛盾，所以才需要有审判机关、需要有国家来处理这些矛盾。所以，在建设法治社会的过程中，要尊重司法，善待司法，那么善于发挥司法在定分之争化解矛盾当中的作用。

第四個问题是维稳、维权的关系问题。法治社会建设过程当中，大家面临的很多问题归结就说社会矛盾凸显，以各式各样影响社会稳定的因素大量存在。所以，一想到维稳，专政的思维就很自然地形成了。所以，针对这种情况，总书记在去年的政法工作会议上讲到了维稳和维权的关系，明确提出维权是维稳的前提，否则就是本末倒置。我想法治社会建设要构建一个安定有序的社会，必须充分发挥法治的作用，也就是说怎么样确立以维权为前提的这样一个化解矛盾、维护稳定的机制。以上是我对这个问题简要看法。

谢谢大家，欢迎批评指正！。

如何全力推进法治社会建设

2020-12-20 22:29

坚持法治国家、法治政府、法治社会一体建设，是习近平法治思想的重要内容，是我们党十四五规划和2035年远景目标建议的重要内容。近日，中共中央下发了《法治社会建设实施纲要（2020-2025年）》，该纲要的问世必将有力推动法治社会建设，进而推动整个中国特色社会主义法治建设。加快法治社会建设已经成为现实的急迫任务，我们必须全力推进。

首先，强化组织领导。党的领导是全面推进依法治国、加快建设社会主义法治国家最根本的保证。地方各级党委要落实推进本地区法治社会建设的领导责任，推动解决法治社会建设过程中的重点难点问题。地方各级政府要在党委统一领导下，将法治社会建设摆在重要位置，纳入经济社会发展总体规划，落实好法治社会建设各项任务。充分发挥基层党组织在法治社会建设中的战斗堡垒作用。

其次，法治社会建设，要体现公平正义。公平正义是社会主义法治社会的内在要求，也是广大人民群众对法治的基本诉求。法治建设要为了人民、依靠人民、造福人民、保护人民。必须牢牢把握社会公平正义这一法治价值追求，努力让人民群众在每一项法律制度、每一个执法决定、每一宗司法案件中都感受到公平正义。加快建立健全社会领域法律制度，完善多层次多领域社会规范，强化道德规范建设，深入推进诚信建设制度化，以良法促进社会建设、保障社会善治。要充分发挥各种社会规范在协调社会关系、约束社会行为、维护社会秩序、裁处矛盾纠纷等方面的积极作用。

以保护人民群众合法权益为出发点和落脚点。完善教育、劳动就业、收入分配、社会保障等重要领域的立法；针对基层社会治理法律体系的弱项，健全城乡社区、社会工作等方面的法律制度。

坚持依法治国和以德治国相结合的原则。在道德规范领域，倡导社会主义核心价值观引领下的美德善行，加强对失德失信行为的社会惩戒，以道德滋养法治精神。

近日，中共中央印发了《法治社会建设实施纲要(2020—2025年)》^强

调，建设信仰法治、公平正义、保障权利、守法诚信、充满活力、和谐有序的社会主义法治社会，是增强人民群众获得感、幸福感、安全感的重要举措。如何加快推进法治社会建设？记者采访了多位全国人大代表。

——编者

全国人大代表、山西省太原市公安局杏花岭分局三桥派出所副所长杨慧：

引导群众合法理性表达诉求

随着全面依法治国不断推进，人民群众的法治意识、权利意识不断提升，通过法律手段解决现实生活中各种矛盾纠纷的意识也越来越强。在这一背景下，善用法治手段、法治思维有效化解社会矛盾纠纷，不仅是促进社会和谐稳定的重要手段，也是回应人民群众期待的应有之义。

结合自身多年的基层工作经历，我认为要更好实现依法有效化解社会矛盾纠纷，首先应注重引导群众合法理性地表达利益诉求，要在工作中对一些错误观念进行纠偏。其次，要充分发挥人民调解在化解矛盾纠纷中的作用，完善人民调解、行政调解、司法调解联动工作机制。第三，应积极整合居委会、物业、保安等各种基层社会力量，积极探索多方力量共同参与的联动调处机制，让矛盾纠纷化解在基层、消灭在萌芽、消弭在诉前。

(本报记者倪弋采访整理)

全国人大代表、陕西省律师协会副会长方燕：

推动全社会增强法治观念

全民守法是法治社会的基础工程。建设法治社会，必须树立宪法法律至上、法律面前人人平等的法治理念，培育全社会法治信仰，增强法治宣传教育针对性和实效性，引导全体人民做社会主义法治的忠实崇尚者、自觉遵守者、坚定捍卫者，使法治成为社会共识和基本原则。

在多年的普法宣讲活动中，我感到，通过新旧对比、以案释法等方式将法律条文转化为大家容易理解的语言，才能取得好的效果。建议尽快健全普法责任制，创新运用多种形式，加强对新出台法律规定的解读。充分发挥法律服务队伍在普法宣传教育中的重要作用，为人民群众提供专业、精准、高效的法治宣传。培育壮大普法志愿者队伍，形成人民群众广泛参与普法活动的格局。

(本报记者徐勇采访整理)

全国人大代表、福建师范大学经济学院院长黄茂兴：

依法治理网络空间

随着互联网科技的迅猛发展，人们的生活更便利、更舒适、更美好，但同时网络上一些违法犯罪行为屡禁不绝。网络空间不是法外之地，应该推动社会治理从现实社会向网络空间覆盖，建立健全网络综合治理体系，营造清朗的网络空间。

一是完善网络技术应用的规范管理。应加强对大数据、云计算和人工智能等新技术研发应用的规范引导，从技术上规范网络空间的有序运行。二是加强全社会网络法治和网络素养教育。加快完善培育公民良好的网络法治意识，引导公民理性上网，共同营造风清气正的网络环境。三是切实推动网络法律制度有效实施。完善网络信息服务方面的法律法规，做到依法管网、依法办网、依法上网，全面推进网络空间法治化。

(本报记者金歆采访整理)

《人民日报》(2020年12月17日19版)

加快法治社会建设

坚持法治国家、法治政府、法治社会一体建设，是习近平法治思想的重要内容，是我们党十四五规划和2035年远景目标建议的重要内容。近日，中共中央下发了《法治社会建设实施纲要（2020—2025年）》，该纲要的问世必将有力推动法治社会建设，进而推动整个中国特色社会主义法治建设。加快法治社会建设已经成为现实的急迫任务，我们必须全力推进。

一、法治社会建设尤其迫切

坚持法治国家、法治政府、法治社会一体建设是全面依法治国的重要原则。如果将三者的历史进程加以比较，就不难发现，法治社会建设的任务尤其迫切。

在三个概念之中，法治国家的提出在我国是相对最早的。1902年我国著名思想家梁启超先生就提出了“法治国”概念，将其定义为“以法为治之国也”，从而开启了中国法治国家理论的先河，也成为中国人推进国家治理现代化的法治梦想。1997年，党的十五大明确确立了依法治国，建设社会主义法治国家的治国基本方略和法治发展目标。法治国家成为中国共产党人带领人民为之奋斗的理想，也是我们的行动指南。2014年，党的十八届四中全会作出《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》，将建设中国特色社会主义法治体系，建设社会主义法治国家确定为全面依法治国的总目标，法治国家建设受到了前所未有的重视。

建设法治政府，是在改革开放中，启动了依法行政之后，进而提出的政府法治化发展目标。随着依法行政的不断推进，法治政府建设逐步成为现实追求和重要目标。2014年，中共十八届四中全会的《关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》，确立了政府法治化的目标：加快建设职能科学、权责法定、执法严明、公正公开、廉洁高效、守法诚信的法治政府。2015年12月中共中央、国务院印发了《法治政府建设实施纲要（2015—2020年）》。在国家公权力体系中政府具有最为重要的地位和作用，推进政府的法治化，建设法治政府，是公权力法治化中最宏大的工程，也特别重要。

相对于法治国家、法治政府，在我国，法治社会是相对较晚提出的概念和目标。2014年中共十八届四中全会的决定，也为法治社会建设确定了宏伟目标：“增强全民法治观念，推进法治社会建设”。这一次党中央发布的《法治社会建设实施纲要（2020—2025年）》细化了法治社会在近期的各项任务。相对于法治国家建设和法治政府建设，法治社会建设相对滞后，因而加快法治社会建设也就更为迫切，必须加快步伐，迎头赶上。

二、法治社会建设最为基础

就法治国家、法治政府、法治社会之间的关系来说，我们可以作多种概括。也许可以认为，法治国家是总体描述，法治政府是其中的上层建设，法治社会则是其中的深刻根基。

法治社会是法治政府的根基。法治政府在狭义上是指国家行政机关法治化的成果，在广义上是指所有国家公权力及其体系的法治化状态。不论如何理解法治政府，它都是建构在客观的社会基础之上的。在一定意义上，政府是与社会相对应的概念与存在，政府的管理活动必须以客观的社会实际作为存在空间，作用于现实社会。没有社会整体与普遍的法治化，法治政府就没有应有的基础，也就难以建立。法治政府的大厦也会因为漂浮在非法治的社会基础之上而不牢固，也会因缺乏应有的根基而无法成功。

法治国家也是以社会尤其是法治社会作为基础的。任何理想都是以客观实际为基础的，法治国家建设的理想也是这样。法治国家作为法治政府与法治社会的总体概括，必须依赖它们的不断发展和完善。法治社会的基础薄弱，必然无法承载法治国家这一高楼大厦。没有法治社会作为基础，法治政府建设也必然肤浅、浮泛，必然影响法治国家建构，甚至使之成为空洞的理想。

法治社会作为法治政府乃至整个法治国家的基础，必须引起高度重视。法治社会与法治国家、法治政府是相互关联，相互制约的，其中任何一个元素滞后或者缺失都会严重影响其他两个目标的进程与实现。面对法治社会更为基础的意义，我们必须对法治社会建设予以更多的关注，作出更大的努力。

三、法治社会建设特别艰巨

法治国家、法治政府、法治社会都不是一蹴而就的，它们需要人们的持之以恒地推进。如果将三者加以比较，我们会清晰地认识到法治社会建设的任务更加艰巨。

首先是因为法治社会建设依赖普通的社会成员参与。法治社会是现实社会的法治化，社会成员是形形色色的。社会成员包括每个公民的个人状况千差万别，利益需求也各有不同。在一个十亿人口的大国建设法治社会，是史无前例的，要建设一个囊括十几亿人于其中的法治社会，其难度可想而知。

其次是因为法治社会建设涉及广泛的社会生活领域。社会法治建设涉及经济、政治、文化、教育、科技、环境、社保等各个方面，甚至社会道德、习俗、宗教、行业规章、社团章程、乡规民约、社区公约等。法治社会范围的极大广泛性，使其建设任务更为艰巨。

再次是因为法治社会建设需要理性的社会法治文化。法治社会建设是以理性的社会法治文化作为观念基础的。全社会的法治意识是否具备及其高低，严重制约着法治发展。法治文化是基础，是条件，也是重要内容。必须将法治文化建设与法治社会建设结合起来，使法治文化成为法治社会建设的促进因素。法治文化建设的过程是一个漫长的历史过程。

最后是因为法治社会建设有赖于广泛的社会行为自觉。法治社会建设需要亿万人民群众投身依法治国实践。法治建设事业是全体社会成员共同的事业，也是共同的自觉行动。法治社会不是想出来的，而必须是干出来的。自觉地尊崇法治、服从法律、依法办事是对公民、法人行为的基本要求，自觉行为是法治社会发展中 strongest 的推动力量。

正是因此，法治社会建设才更为艰巨，必须为之付出巨大努力。只有全社会同心协力，法治社会建设的目标才能渐次达成，法治社会才能最终全面建成。我们期待全社会都能从《法治社会建设实施纲要（2020—2025年）》的实施开始，迈出新的步伐，开启法治社会建设的新里程。（卓泽渊）

作者卓泽渊系中共中央党校（国家行政学院）教授、副教育长，
中国法学会副会长人民网：

<http://legal.people.com.cn/n1/2020/1214/c42510-31965698.html>